

의안번호	2207665
의 퇴 인	송기헌의원
회 답 일	2025. 4. 23.
추 계 번 호	25B0411

내수면 가두리양식어업 면허기간 연장불허에 따른 손실보상에 관한 특별법 일부개정법률안

【비용추계서】

I. 비용추계 결과

- 개정안에 따라 현행법의 보상대상자에 ‘호소 수질오염방지 협조 요청에 대한 회신 공문(환경청장 지시공문 수제 31810-5755호)에 따라 내수면 가두리양식어업 면허기간의 연장허가를 받지 못하게 된 자(수면관리자의 동의를 받지 못하여 면허기간의 연장허가를 받지 못한 경우를 포함)’를 추가할 경우, 추가재정소요는 2025년부터 2029년까지 총 47억 3,500만원(연평균 9억 4,700만원)으로 추계됨

[표 1] 개정안에 따른 추가재정소요: 2025~2029년

(단위: 백만원)

	2025	2026	2027	2028	2029	합계
보상대상자 추가 (안 제3조)	4,735	-	-	-	-	4,735

주: 본 추계는 보상금 신청 접수된 총 194건 중 개정안에 따른 보상대상자로 확인된 15건에 대하여 보상금 지급액을 추계한 것으로, 향후 보상대상자가 추가로 확인되거나 손실보상대책위원회의 심의 결과에 따라 보상대상 및 보상금 지급액이 달라질 경우 실제 추가재정소요는 달라질 수 있음

자료: 해양수산부 제출자료를 참고하여 국회예산정책처 작성

II. 재정수반요인

연번	조·항(조제목)	주요내용	비고
1	안 제3조(보상대상자의 범위)	이 법에 따른 보상대상자는 가두리양식어업을 하기 위하여 법률 제2835호 「내수면어업개발촉진법」 제7조제1항제1호의 양식어업에 관한 면허를 받은 자로서 정부가 1989년부터 시행한 맑은물 공급 정책의 일환으로 각 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관에 전달된 상수원 수질보전 특별대책(환경처 고시 제90-15호 및 제90-16호를 말한다)과 상수원보호를 위한 가두리양식장의 관리절저에 관한 지시(국무총리 지시 제1997-10호를 말한다) 및 호소 수질오염방지 협조 요청에 대한 회신 공문(환경청장 지시공문 수제31810-5755를 말한다)에 따라 해당 면허기간의 연장허가를 받지 못하게 된 자(수면관리자의 동의를 받지 못하여 면허기간의 연장허가를 받지 못한 경우를 포함한다)로 함. 다만, 보상대상자가 사망하거나 행방불명된 것으로 확인되는 경우에는 해당 보상대상자의 「민법」에 따른 재산상속인으로 함	의무규정

Ⅲ. 비용추계의 전제와 상세내역

1. 재정수반요인별 추계 여부

연번	조·항(조제목)	추계여부	비고
1	안 제3조(보상대상자의 범위)	○	• 해양수산부 제출자료를 참고하여 추계

2. 비용추계의 총괄적 전제

- 개정안 부칙은 공포한 날부터 시행하도록 규정하고 있으므로, 개정안에 따른 보상대상자의 보상금 지급 신청 및 결정이 2025년에 모두 이루어지는 것으로 가정함

3. 재정수반요인별 상세 추계내역

가. 내수면 가두리양식어업 면허기간의 연장불허에 따른 손실보상 제도 개요

- 현행법은 내수면 가두리양식어업 면허기간의 연장불허에 따라 손실을 입은 어업인의 보상에 필요한 사항을 규정하기 위하여 제정됨

- (가결) 2020. 4. 30. 제20대국회 제377회 제3차 본회의

- (시행) 2021. 5. 27. [법률 제17327호, 2020. 5. 26., 제정]

- 해양수산부는 해당 손실보상을 위하여 2024년 5월 보상금 신청 공고를 하고 2024년 8월까지 보상금 신청을 접수(총 194건 접수)하였으며, 2025년 3월까지 총 6회의 손실보상대책위원회를 개최하여 보상 대상 여부 및 보상금 지급을 결정하였음

- 총 6회의 손실보상대책위원회를 개최하여 보상신청 기간 중 접수된 총 194건 중 104건(약 229억원) 보상 대상 및 보상금 결정

※ [참고자료 1] 내수면 가두리양식어업 손실보상 개요 참고

□ 그런데 보상금 신청 접수된 194건에 대한 보상 심의 과정에서 현행법에서 보상대상으로 규정하지 않는 ‘호소 수질오염방지 협조 요청에 대한 회신 공문(환경청장 지시공문 수제 31810-5755호)에 따라 가두리양식 어업 면허기간 연장이 불허된 건’들이 다수 확인되었으며, 해양수산부에서 보상금 신청 접수된 194건 중 보상대상자에 해당하지 않은 것으로 결정된 90건에 대해 전수 조사한 결과 해당 공문에 따라 가두리양식 어업 면허기간 연장이 불허된 건수는 총 15건으로 확인됨

○ 손실보상대책위원회는 해당 건들에 대하여 현행법에 따른 보상대상에 해당하지 않는다는 이유로 미보상 결정함

□ 개정안은 환경청장 지시공문(수제 31810-5755호)에 따라 가두리양식 어업 면허기간 연장이 불허된 어업인을 보상대상자의 범위에 추가하려는 것임

[표 2] 현행 및 개정안에 따른 손실보상 대상 현황

구분	공문명	공문에 따른 연장불허 대상 면허 내용	대상 건수
현행	환경처 고시(90-15호)	'90년 7월 19일 이후 팔당, 대청호 지역 내 가두리양식어업	104건* *손실보상대책위원회에서 보상 결정한 건수
	환경처 고시(90-16호)		
	국무총리 지시(1997-10호)	'97년 5월 9일 이후 상수원이용댐 또는 상류수계 내 가두리양식어업	
개정안	환경청장 지시(수제 31810-5755) ¹⁾	'89년 6월 12일 이후 한국수자원공사가 관리하는 내수면(소양호, 충주호, 옥정호 등) 내 가두리양식어업	15건

자료: 해양수산부 제출자료

1) 공문 내용

환경청	1989.6.12.
수신 : 한국수자원공사 사장	
제목 : 호소 수질오염방지 협조요청에 대한 회신	
1. 한국수자원공사 환경연 3180-4589('89.5.24.)호 관련입니다.	
2. 귀공사에서 협조요청한 사항에 대하여는 주무부서인 건설부에 하수처리장의 조기건설을, 수산청에 가두리양식장의 허가규제를 요청하는 등의 조치를 하였음을 통보합니다.	
3. 아울러, 양식장 규제건은 내수면 어업개발촉진법 시행령 제19조에 의거 수면관리자인 귀공사와 협의에 되어있는바, <u>가두리양식으로 인한 호소수질오염이 발생되지 않도록 신규면허는 물론 기존면허의 면허기간연장에 대하여도 귀공사에서 먼저 규제하여야 할 사항임을 확인하며 아울러 귀공사에서 조사한 호소별 가두리양식장별 사료투입량을 우리청에도 통보하여 주시기 바랍니다.</u> 끝.	

나. 손실보상 대상자 추가(안 제3조)

- 개정안에 따라 현행법의 보상대상자에 ‘호소 수질오염방지 협조 요청에 대한 회신 공문(환경청장 지시공문 수제 31810-5755호)에 따라 내수면 가두리양식어업 면허기간의 연장허가를 받지 못하게 된 자(수면관리자의 동의를 받지 못하여 면허기간의 연장허가를 받지 못한 경우를 포함)’를 추가할 경우, 보상금 지급 확대에 따른 추가재정소요가 발생함
- 본 추계에서는 해양수산부가 확인한 개정안에 따른 보상대상자(보상금 신청 접수된 194건 중 보상대상자에 해당하지 않은 것으로 결정된 90건에 대해 해양수산부가 전수조사를 통해 확인한 보상대상자) 15인에 대하여 현행법령에서 정하는 보상금의 산정기준 및 산정방법을 적용하여 보상금 지급금액을 추계

[표 3] 현행법령에서 정하는 보상금의 산정기준 및 산정방법

구분	산정기준 및 산정방법
시설물잔존가액	$[\text{시설면적}(\text{m}^2) \times \text{시설면적 } 1\text{m}^2\text{당 잔존가액*}] + [\text{시설면적}(\text{m}^2) \times \text{시설면적 } 1\text{m}^2\text{당 잔존가액*} \times \text{소비자물가상승률}]$ * 시설면적(m^2)은 확인할 수 있으나, 시설면적 1m^2당 잔존가액을 산정할 수 없는 경우에는 시설면적 1m^2당 잔존가액 대신에 시설면적 1m^2당 표준잔존가액($34,200\text{원}/\text{m}^2$)을 적용함
종묘폐기비용	$[\text{시설면적}(\text{m}^2) \times \text{시설면적 } 1\text{m}^2\text{당 종묘비*}] + [\text{시설면적}(\text{m}^2) \times \text{시설면적 } 1\text{m}^2\text{당 종묘비*} \times \text{소비자물가상승률}]$ * 시설면적(m^2)은 확인할 수 있으나, 시설면적 1m^2당 종묘비를 산정할 수 없는 경우에는 시설면적 1m^2당 종묘비 대신에 시설면적 1m^2당 표준종묘비($28,900\text{원}/\text{m}^2$)를 적용함
시설철거비	$[\text{시설면적}(\text{m}^2) \times \text{시설면적 } 1\text{m}^2\text{당 철거비*}] + [\text{시설면적}(\text{m}^2) \times \text{시설면적 } 1\text{m}^2\text{당 철거비*} \times \text{소비자물가상승률}]$ * 시설면적(m^2)은 확인할 수 있으나, 시설면적 1m^2당 철거비를 산정할 수 없는 경우에는 시설면적 1m^2당 철거비 대신에 시설면적 1m^2당 표준철거비($4,100\text{원}/\text{m}^2$)를 적용함
보상금	시설물잔존가액 + 종묘폐기비용 + 시설철거비

주: 소비자물가상승률은 법 제3조에 따른 가두리양식어업 면허기간의 연장불허를 받은 날이 속하는 연도부터 보상금을 산정하는 날이 속하는 연도의 전년도까지의 기간 동안의 소비자물가상승률로 하며, 「통계법」 제3조제2호에 따라 통계청장이 매년 지정·고시하는 소비자물가지수를 반영하여 산정

※ [참고자료 2] 내수면 가두리양식어업 면허기간 연장불허에 따른 손실보상에 관한 특별법 시행령 [별표] ‘보상금의 산정기준과 산정방법’ 참고

[표 4] 개정안에 따른 보상대상자 및 보상금 산정 내역

연번	지역	면적(㎡)	불허일자	보상금(백만원)
1	강원	5,755.68	1997.4.23.	775
2	강원	5,755.68	1997.4.23.	775
3	충북	2,600	1996.6.5.	366
4	충북	3,000 (*지분 50.5%)	1996.6.5.	213
5	충북	1,900	1996.5.1.	267
6	충북	3,000 (*지분 49.5%)	1996.6.5.	209
7	충북	2,825	1996.6.5.	397
8	충북	2,200	1996.5.1.	309
9	충북	3,000	1996.6.5.	422
10	충북	2,602	1996.6.5.	366
11	충북	2,600	1996.5.22.	366
12	전북	1,600 (*지분 25%)	1997.4.18.	54
13	전북	1,600 (*지분 25%)	1997.4.18.	54
14	전북	1,600 (*지분 50%)	1997.4.18.	108
15	전북	400	1997.4.18.	54
합 계				4,735

자료: 해양수산부 제출자료

- 추계 결과, 개정안에 따라 현행법의 보상대상자에 ‘호소 수질오염방지 협조 요청에 대한 회신 공문(환경청장 지시공문 수제 31810-5755호)에 따라 내수면 가두리양식어업 면허기간의 연장허가를 받지 못하게 된 자 (수면관리자의 동의를 받지 못하여 면허기간의 연장허가를 받지 못한 경우를 포함)’를 추가할 경우, 추가재정소요는 2025년부터 2029년까지 총 47억 3,500만원(연평균 9억 4,700만원)으로 추계됨

[표 5] 개정안에 따른 추가재정소요: 2025~2029년

(단위: 백만원)

	2025	2026	2027	2028	2029	합계
보상대상자 추가 (안 제3조)	4,735	-	-	-	-	4,735

주: 본 추계는 보상금 신청 접수된 총 194건 중 개정안에 따른 보상대상자로 확인된 15건에 대하여 보상금 지급액을 추계한 것으로, 향후 보상대상자가 추가로 확인되거나 손실보상대책위원회의 심의 결과에 따라 보상대상 및 보상금 지급액이 달라질 경우 실제 추가재정소요는 달라질 수 있음

자료: 해양수산부 제출자료를 참고하여 국회예산정책처 작성

IV. 부대의견

- 본 추계는 보상금 신청 접수된 총 194건 중 개정안에 따른 보상대상자로 확인된 15건에 대하여 보상금 지급액을 추계한 것으로, 향후 보상대상자가 추가로 확인되거나 손실보상대책위원회의 심의 결과에 따라 보상대상 및 보상금 지급액이 달라질 경우 실제 추가재정소요는 달라질 수 있음

V. 작성자

- 성명

국회예산정책처	분석관	과장
경제비용추계과	최동완	김신애

- 대표연락처

성명	전화번호	이메일 주소
최동완	02-6788-3746	dongwaniii@nabo.go.kr

[참고자료 1] 내수면 가두리양식어업 손실보상 개요

(해양수산부 제출자료)

□ 목적

- 내수면 가두리양식어업 면허기간의 연장불허에 따라 손실을 입은 어업인에 대하여 그 손실을 보상함으로써 해당 어업인의 생활 안정 도모
 - 가결: 2020. 4. 30. 제20대국회 제377회 제3차 본회의
 - 시행: 2021. 5. 27. [법률 제17327호, 2020. 5. 26., 제정]

□ 법 제정 후 손실보상 진행 경과

<손실보상 진행 경과>

연월	내용
2021.5.27.	「내수면 가두리양식어업 면허기간 연장불허에 따른 손실보상에 관한 특별법」 제정 - 가결: 2020.4.30. 제20대국회 제377회 제3차 본회의 - 시행 2021. 5. 27. [법률 제17327호, 2020. 5. 26., 제정]
2021.11~2022.9	피해어업인의 피해증빙자료 부재로 보상금 산정불가하여 손실보상 실태조사
2022.9	「내수면 가두리양식어업 면허기간 연장불허에 따른 손실보상에 관한 특별법」 개정안 발의(이양수의원안)
2024.	1.2. 특별법 개정(보상금 산정기준·방법, 보상금 상속 근거 등)
	4.3. 개정된 특별법 및 하위법령 시행
	5.13. 보상금 신청 공고
	5.20~8.27. 보상금 신청·접수(총 194건 접수)
	6.26. 제1회 손실보상대책위원회 개최(13건 보상 결정)
	7.29~8.2. 제2회 손실보상대책위원회 개최(서면심의, 17건 보상 결정)
	9.30. 제3회 손실보상대책위원회 개최(30건 보상 결정)
	12.2. 제4회 손실보상대책위원회 개최(25건 보상·1건 미보상 결정)
2025.	1.24. 제5회 손실보상대책위원회 개최(13건 보상·20건 미보상 결정)
	3.12. 제6회 손실보상대책위원회 개최(6건 보상·69건 미보상 결정)

자료: 해양수산부 제출자료

□ 손실보상 실적

- 2024년 보상금 신청 공고 및 접수를 통해 손실보상 시작
 - 2025년 3월까지 손실보상대책위원회를 총 6회 개최*하여 총 104건(약 229억원) 보상대상 결정
 - 2024년도 손실보상 예산으로 제1·2회 손실보상대책위원회에서 결정된 보상대상자에 보상 지급 및 공탁 완료(총 29건, 약 76억원)
 - 제2회 손실보상대책위원회에서 결정된 보상대상자 중 지급 미신청 1건(2억원)과 제3·4회 보상대상 결정된 총 55건(120억원)에 대하여 2025년도 손실보상금 예산으로 지급 예정
- * (제1회) '24.6.26, 총 13건(약 34억원) 보상 결정
 (제2회) '24.8.2, 총 17건(약 44억원) 보상 결정
 (제3회) '24.9.30, 총 30건(약 73억원) 보상 결정,
 (제4회) '24.12.2, 총 25건(약 47억원) 보상 결정
 (제5회) '25.1.24, 총 13건(약 18억원) 보상 결정
 (제6회) '25.3.12, 총 6건(약 14억원) 보상 결정

□ 예결산 현황

<내수면 가두리 양식어업 손실보상 예결산 현황: 2022~2025년>

(단위: 백만원)

사업명	주요내용	2022		2023		2024		2025
		예산*	결산	예산*	결산	예산*	결산	예산
내수면자원조성 (3141-303)								
- 내수면 가두리 양식 어업 보상		11,563	83	17,372	11	8,399	7,929	14,917
· 손실보상금	보상금 지급	11,446	-	17,348	-	7,925	7,564	14,905
· 대책위원회 운영비	손실보상대책위 원회 운영 등	36	6	23.5	11	22	21	12
· 일반연구비	실태조사 등	81	77	-	-	450	342	-
· 임차료		-	-	0.5	-	2	2	-

주: *) 예산현액 기준

자료: 해양수산부 제출자료

[참고자료 2] 내수면 가두리양식어업 면허기간 연장불허에 따른
손실보상에 관한 특별법 시행령 [별표]

보상금의 산정기준과 산정방법(제5조의2 관련)

1. 보상금의 산정기준

가. 법 제8조제1항에 따른 보상금은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

$$\text{보상금} = \text{시설물잔존가액} + \text{종묘폐기비용} + \text{시설철거비}$$

나. 가목에 따른 시설물잔존가액은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

$$\text{시설물잔존가액} = [\text{시설면적}(\text{m}^2) \times \text{시설면적 } 1\text{m}^2\text{당 잔존가액}] + [\text{시설면적}(\text{m}^2) \times \text{시설면적 } 1\text{m}^2\text{당 잔존가액} \times \text{소비자물가상승률}]$$

비고

1. 시설면적(m^2)은 확인할 수 있으나, 시설면적 1m^2 당 잔존가액을 산정할 수 없는 경우에는 시설면적 1m^2 당 잔존가액 대신에 시설면적 1m^2 당 표준잔존가액을 적용한다.
2. 시설면적(m^2)을 확인할 수 없는 경우에는 시설면적(m^2) 및 시설면적 1m^2 당 잔존가액 대신에 면허면적(m^2) 및 면허면적 1m^2 당 표준잔존가액을 각각 적용한다.

다. 가목에 따른 종묘폐기비용은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

$$\text{종묘폐기비용} = [\text{시설면적}(\text{m}^2) \times \text{시설면적 } 1\text{m}^2\text{당 종묘비}] + [\text{시설면적}(\text{m}^2) \times \text{시설면적 } 1\text{m}^2\text{당 종묘비} \times \text{소비자물가상승률}]$$

비고

1. 시설면적(m^2)은 확인할 수 있으나, 시설면적 1m^2 당 종묘비를 산정할 수 없는 경우에는 시설면적 1m^2 당 종묘비 대신에 시설면적 1m^2 당 표준종묘비를 적용한다.
2. 시설면적(m^2)을 확인할 수 없는 경우에는 시설면적(m^2) 및 시설면적 1m^2 당 종묘비 대신에 면허면적(m^2) 및 면허면적 1m^2 당 표준종묘비를 각각 적용한다.

라. 가목에 따른 시설철거비는 다음의 계산식에 따라 산정한다.

$$\text{시설철거비} = [\text{시설면적}(\text{m}^2) \times \text{시설면적 } 1\text{m}^2\text{당 철거비}] + [\text{시설면적}(\text{m}^2) \times \text{시설면적 } 1\text{m}^2\text{당 철거비} \times \text{소비자물가상승률}]$$

비고

1. 시설면적(m^2)은 확인할 수 있으나, 시설면적 1m^2 당 철거비를 산정할 수 없는 경우에는 시설면적 1m^2 당 철거비 대신에 시설면적 1m^2 당 표준철거비를 적용한다.
2. 시설면적(m^2)을 확인할 수 없는 경우에는 시설면적(m^2) 및 시설면적 1m^2 당 철거비 대신에 면허면적(m^2) 및 면허면적 1m^2 당 표준철거비를 각각 적용한다.

2. 보상금의 산정방법

가. 제1호나목의 시설면적 1m^2 당 잔존가액, 같은 호 다목의 시설면적 1m^2 당 종묘비 및 같은 호 라목의 시설면적 1m^2 당 철거비는 해양수산부장관이 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 감정평가법인등 2인 이상에게 평가를 의뢰하여 각 감정평가법인등이 평가한 금액을 산술평균하여 산정한다.

나. 제1호나목부터 라목까지의 소비자물가상승률은 법 제3조에 따른 가두리양식어업 면허기간의 연장불허를 받은 날이 속하는 연도부터 보상금을 산정하는 날이 속하는 연도의 전년도까지의 기간 동안의 소비자물가상승률로 하며, 해당 소비자물가상승률은 「통계법」 제3조제2호에 따라 통계청장이 매년 지정·고시하는 소비자물가지수를 반영하여 산정한다.

다. 제1호나목의 비고 제1호의 시설면적 1m^2 당 표준잔존가액, 같은 비고 제2호의 면허면적 1m^2 당 표준잔존가액, 제1호다목의 비고 제1호의 시설면적 1m^2 당 표준종묘비, 같은 비고 제2호의 면허면적 1m^2 당 표준종묘비, 제1호라목의 비고 제1호의 시설면적 1m^2 당 표준철거비 및 같은 비고 제2호의 면허면적 1m^2 당 표준철거비는 법 제3조에 따른 가두리양식어업 면허기간의 연장불허 당시의 같은 종류의 양식어업 시설물의 설치비용 및 철거비용, 수산종자의 구입비용 등을 고려하여 해양수산부령으로 정하는 금액으로 한다.

3. 제1호 및 제2호에서 규정한 사항 외에 보상금의 산정기준과 산정방법에 관하여 필요한 세부 사항은 대책위원회의 심의를 거쳐 해양수산부장관이 정하여 고시한다.